114年司法官律師考試 - 國際公法（2301）

> 114年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 114年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際公法部分（第56-65題）

第1題（原第56題）

關於國際法上禁反言原則，下列敘述何者正確？

(A) 通常是指若因自身之行為致他方信賴並依循，即不得再為相反之主張致他方受損害
(B) 在領土判決中常成為判斷領域主權歸屬的最重要因素
(C) 國家元首於聯合國大會發表關於主權範圍之一次性聲明，他國得據以主張禁反言原則
(D) 禁反言原則已成為習慣國際法原則

答案：(A)

第2題（原第57題）

關於國際法上之非自治領土，下列敘述何者錯誤？

(A) 非自治領土人民有權主張人民自決權
(B) 聯合國託管理事會已停止運作
(C) 聯合國憲章並未要求會員須承認非自治領土獨立
(D) 目前世界上已無非自治領土

答案：(D)

第3題（原第58題）

關於國際法上徵收外國人或公司財產之國際責任，下列敘述何者錯誤？

(A) 地主國徵收外國公司財產給予之補償是否「適當」，得由徵收國片面規定或裁量
(B) 地主國對於徵收之補償，在形式上必須符合「適時、合宜與有效」原則
(C) 地主國得與被徵收公司所屬國明文約定排除「窮盡當地救濟」原則之適用
(D) 「窮盡當地救濟」原則並非習慣國際法原則，除非兩國明文規定為行使外交保護要件，否則不應適用

答案：(D)

第4題（原第59題）

甲國為經濟社會文化權利國際公約（ICESCR）之締約國。於甲國就業之移工 A，認其健康權遭甲國恣意侵害而欠缺有效救濟，遂以個人名義向經濟社會文化權利委員會提出申訴而未獲受理。下列何者為不受理之可能理由？

(A) 經濟社會文化權利委員會無權受理個人申訴案
(B) 經濟社會文化權利委員會僅受理工會或團體申訴
(C) 甲國未加入經濟社會文化權利國際公約議定書
(D) 移工A並非甲國公民，不符合申訴人適格

答案：(C)

第5題（原第60題）

關於國際太空法原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 依據月球條約，月球屬於人類共同遺產
(B) 月球條約關於月球之條款，亦適用於太陽系內地球以外之其他星體
(C) 依據外太空條約，一國不論是為本國或他國從事發射活動，發射國均須對所造成其他國家之損害負責
(D) 拯救條約之締約國對墜落其領土境內具危險性之太空客體，應與發射國共同行使搜救之指揮監督權

答案：(D)

第6題（原第61題）

關於聯合國海洋法公約之解釋與適用爭端，下列敘述何者正確？

(A) 涉及訴訟時，爭端締約國僅得選擇由國際海洋法法庭解決相關爭端
(B) 涉及調解時，爭端締約國僅得從調解員名單中指定人選進行調解
(C) 締約國得以書面聲明就海域劃界事項不接受強制爭端解決程序
(D) 沿海國有義務將專屬經濟區內生物資源主權權利事項交付強制爭端解決程序

答案：(C)

第7題（原第62題）

關於國際地役，下列敘述何者正確？

(A) 兩國依條約約定在其中一國領土境內設置核子廢棄物儲存設施，屬於一種國際地役
(B) 若甲國領土被乙國繼承時，原本丙國依條約取得通行甲國領土之地役權，當然終止
(C) 在國際地役權存續期間，供役範圍之領土主權發生暫時移轉之效果
(D) 駐在國外館之不可侵犯權屬於一種國際地役

答案：(A)

第8題（原第63題）

關於條約在我國國內法上的地位，下列敘述何者正確？

(A) 憲法明文規定條約具有國內法的效力
(B) 符合憲法規定所締結之條約，其位階高於法律
(C) 名稱為條約或公約而附有批准條款者，應送立法院審議
(D) 我國與國際組織間締結之書面協定，雖直接涉及人民權利義務，仍無須送立法院審議

答案：(C)

第9題（原第64題）

關於領土割讓後，被割讓領土上人民之國籍歸屬，下列敘述何者正確？

(A) 被割讓領土之人民於喪失讓與國國籍後，當然取得受讓國國籍
(B) 被割讓領土之人民繼續保有讓與國國籍，不當然取得受讓國國籍
(C) 被割讓領土之人民繼續保有讓與國國籍，並當然取得受讓國國籍而擁有雙重國籍
(D) 被割讓領土之人民，通常被賦予取得受讓國國籍或保有讓與國國籍之擇一權利

答案：(D)

第10題（原第65題）

關於國際組織，下列敘述何者正確？

(A) 國際組織成立後須向聯合國秘書處為登記，始取得國際法主體之地位
(B) 國際組織之多數決議，對所有會員國均生直接之拘束力
(C) 國際組織所享有之權能，不以該組織章程明文規定者為限
(D) 基於主權平等原則，所有國際組織之決議投票均為票票等值，無權重差異

答案：(C)
